

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 213 del 05/04/2024

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 103 del 05/04/2024

OGGETTO:

Bando di Concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 25/11/1996 e s.m.i. - Presa d'atto e Pubblicazione della graduatoria definitiva trasmessa dalla Commissione Assegnazione Alloggi di Catanzaro (approvata nella seduta n. 2 del 04/04/2024) ai sensi della L.R. n. 32/96 e s.m.i.

CIG:

IMPEGNO:

Cap. - Cod.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con D.P.R. 24/07/1977 n. 616 art. 95, sono state attribuite ai comuni con decorrenza dal 01/01/1978, le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, precedentemente degli I.A.C.P. ora Aterp Calabria;

- la Legge Regionale n. 32 del 25/11/1996 e s.m.i. *“Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”* dispone quanto segue:

- all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) si provvede mediante pubblico concorso per singoli Comuni; il bando di concorso, finalizzato alla formazione della graduatoria generale permanente, dev'essere pubblicato dal competente Comune;
- la domanda, redatta su apposito modello fornito dal Comune, deve essere presentata nei termini previsti dal bando; alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando nonché i documenti comprovanti le condizioni oggettive eventualmente dichiarate dal concorrente;
- il Comune che ha indetto il bando procede nell'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità; il Comune provvede alla formazione della graduatoria provvisoria (in esito all'attribuzione dei punteggi) da trasmettere alla Commissione di assegnazione per la formazione della graduatoria definitiva;
- la graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare;
- entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria (o dal ricevimento della comunicazione per i lavoratori emigrati all'estero) nell'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare opposizione al Sindaco;
- entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni, il Comune trasmette alla Commissione di Assegnazione la graduatoria dei concorrenti, unitamente a tutte le domande e le opposizioni presentate in tempo utile;

- la Regione Calabria, nella seduta del Consiglio del 19.12.2017 ha approvato le modifiche alla legge L.R. n. 57 del 22.12.2017 recante *“Modifiche alla L.R. n. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale”*;

- il Comune di Squillace ha provveduto, con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, n. 20 del 19/12/2018, ad approvare il bando di concorso per la formazione della graduatoria generale e permanente per l'assegnazione, in locazione semplice, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili nel territorio del Comune di Squillace; il bando è stato elaborato sulla base dello schema tipo predisposto dalla Regione Calabria, con D.G.R. n. 3877 del 24/04/2018;

- il suddetto Bando è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio online, talché sono pervenute al protocollo del Comune di Squillace, nei termini previsti, n. 13 domande di partecipazione al concorso;

- l'Ufficio Tecnico comunale ha provveduto ad effettuare un'istruttoria preliminare delle domande, riducendo le singole informazioni contenute nelle stesse in una tabella strutturata, concluso l'iter istruttorio, ha formato la graduatoria generale provvisoria con indicazione anche degli esclusi;

- unitamente alla versione integrale, conformemente alla disciplina in materia di privacy è stata stilata anche una versione con omissis destinate alla pubblicazione, ai fini della tutela dei dati sensibili; in particolare si è

provveduto a sostituire il nome e il cognome del richiedente con i primi otto caratteri del codice fiscale dello stesso; inoltre sono stati omessi i punteggi parziali conseguiti dai richiedenti, in quanto gli stessi possono ricondurre alla conoscenza da parte di terzi di specifiche condizioni personali e familiari meritevoli di tutela; -infine, è stato conservato e lasciato visibile il punteggio totale; per quanto riguarda i richiedenti esclusi sono state conservate le motivazioni sintetiche ed ai singoli concorrenti è comunque consentito, in base alle norme vigenti, di esercitare l'accesso a tutti i dati relativi alla propria domanda;

-in attuazione delle disposizioni della L.R. n.32/1996 e s.m.i. si è provveduto ad effettuare l'istruttoria delle n. 13 (tredici) domande pervenute, di cui n. 7 (sette) sono state considerate ammissibili e n. 6 (sei) sono state considerate inammissibili e, pertanto, escluse. Per ciascuna delle 7 (sette) domande ammesse è stato attribuito un punteggio in via provvisoria, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.32/1996 e s.m.i., in via provvisoria, sulla base delle condizioni dichiarate dagli interessati, della documentazione esibita e degli eventuali riscontri effettuati; per ciascuna delle 6 domande escluse è stata indicata la relativa motivazione;

-l'Ufficio Tecnico ha, quindi, redatto l'elenco delle domande ERP 2019 in ordine decrescente di punteggio provvisorio attribuito, con indicazione anche degli esclusi, con spiegazione sintetica della motivazione;

-il Settore Tecnico ha inoltre predisposto uno specifico modello per il Opposizione avverso la Graduatoria provvisoria ERP 2019 (Allegato B) attraverso il quale i concorrenti, ove lo ritengano necessario, potranno presentare le opposizioni alla graduatoria, nei modi e nei tempi indicati dall'art. 16 della L.R. 32/1996;

-la graduatoria generale provvisoria ERP 2019, con indicazione anche degli esclusi, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Squillace, nonché nella sezione Trasparenza, per quarantacinque giorni consecutivi;

Vista e richiamata la propria determinazione n. 785 del 24/11/2023, con la quale è stata approvata la graduatoria generale provvisoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), ai sensi della Legge Regionale della Calabria n. 32/1996 e s.m.i., avverso la quale è stato possibile presentare alla Commissione Assegnazione Alloggi di Catanzaro ricorso/opposizione, producendo le proprie osservazioni attraverso apposita modulistica;

Considerato che:

-avverso gli esiti della graduatoria provvisoria è stato presentato n. 1 ricorso, che è stato regolarmente inoltrato all'esame della Commissione di Assegnazione Alloggi di Catanzaro per la formulazione del relativo parere obbligatorio e vincolante;

-espletati gli adempimenti endoprocedimentali, con nota prot. n. 72 del 04/01/2024 e successiva nota di integrazione prot. n. 2008 del 13/03/2024, la suddetta graduatoria di assegnazione provvisoria, unitamente ai fascicoli dei richiedenti e delle opposizioni presentate dagli interessati, è stata trasmessa alla Commissione di Assegnazione Alloggi di Catanzaro, ai sensi dall'art. 17 della Legge Regionale n. 32/1996;

-la Commissione di Assegnazione Alloggi di Catanzaro nel corso di più sedute ha preso in esame le istruttorie effettuate, come da verbali n. 1 e n. 2, agli atti dell'Ufficio, ed ha:

a) valutato la documentazione presentata, nei termini, relativamente all'unica istanza di ricorso e si è espressa negativamente;

b) formulato i relativi pareri, completando i lavori con Verbale seduta n. 2 del 04/04/2024, con onere di procedere alla pubblicazione della Graduatoria Definitiva;

-pertanto, la Commissione Assegnazione Alloggi di Catanzaro ha provveduto alla formazione ed approvazione della Graduatoria Generale Definitiva degli aventi diritto all'assegnazione degli alloggi E.R.P. disponibili sul territorio comunale nonché l'elenco dei soggetti esclusi, relativamente alle domande presentate nei termini previsti dal bando;

Vista la nota della Commissione Assegnazione Alloggi di Catanzaro, prot. n. 18 del 04.04.2024, pervenuta al Protocollo Generale del Comune in data 05.04.2024 prot. n. 2750, con la quale la stessa Commissione ha trasmesso la Graduatoria Generale Definitiva in ordine di punteggio con n. 7 (sette) ammessi e l'elenco dei n. 6 (sei) concorrenti esclusi;

Dato atto che la presente presa d'atto, della Graduatoria Generale Definitiva, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito Istituzionale del Comune, nel rispetto delle disposizioni normative della privacy, al fine di assicurare la trasparenza e le adeguate forme di pubblicità previste delle leggi vigenti in materia;

Specificato che la graduatoria definitiva viene pubblicata rendendo anonimi i nominativi dei richiedenti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi del quale è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o al disagio economico sociale degli interessati;

Preso atto che il Responsabile del procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;

Accertato che:

-ai sensi dell'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ricorrono gli elementi di procedibilità della presenteterminazione, avendone previamente istruito e valutato gli atti presupposti e che, ai sensi dell'art. 6 bis (Conflitto di interessi) della medesima Legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, Legge 06.11.2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", relativamente agli interessi coinvolti non sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l'astensione dal relativo procedimento;

-nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla Legge, ai sensi di quanto previsto all'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto:

- il D.P.R. 24/07/1977 n. 616;
- la Legge Regionale Calabria n. 32 del 25/11/1996 e ss.mm.ii.;
- la Legge 05/08/1968 n. 457;
- il D.P.R. 30/12/1972 n. 1035;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1. di prendere atto** del Verbale seduta n. 2 del 04/04/2024 della Commissione Assegnazione Alloggi di Catanzaro, rimesso con nota prot. n. 18 del 04.04.2024, ed acclarato in data 05.04.2024 prot. n. 2750, della formazione ed approvazione della Graduatoria Generale Definitiva degli aventi diritto all'assegnazione degli alloggi E.R.P. disponibili sul territorio comunale nonché l'elenco dei soggetti esclusi, relativamente alle domande presentate nei termini previsti dal bando;
- 2. di prendere atto**, conseguentemente, della Graduatoria Generale Definitiva degli aventi diritto all'assegnazione degli alloggi E.R.P. disponibili sul territorio comunale nonché l'elenco dei soggetti esclusi, relativamente alle domande presentate nei termini previsti dal bando, trasmessa dalla Commissione Assegnazione Alloggi di Catanzaro, approvata dalla stessa nella seduta n. 2 del 04/04/2024, pervenuta al Protocollo Generale del Comune in data 05.04.2024 prot. n. 2750, con elencazione di n. 7 (sette) concorrenti ammessi, in ordine di punteggio e l'elenco di 6 (sei) concorrenti esclusi, che costituisce provvedimento definitivo, secondo l'art. 20 punto 6 della L.R. Calabria n. 32/1996, ed in allegato al presente atto, rispettivamente sotto le lettere "A" e "B";
- 3. di procedere** alla pubblicazione della Graduatoria Generale Definitiva (di cui al punto 2), all'Albo Pretorio on-line, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito Istituzionale del Comune, per 30 (trenta) giorni consecutivi, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (Privacy);
- 4. di dare atto** che la graduatoria definitiva è stata redatta garantendo il diritto alla riservatezza degli interessati e, quindi, omettendo i nominativi dei richiedenti e le singole condizioni di punteggio ma indicando solo il punteggio complessivo;
- 5. di rilevare** che tale graduatoria definitiva sostituisce a tutti gli effetti quella precedente a far data dal primo giorno di pubblicazione e fino al successivo aggiornamento;
- 6. di trasmettere** copia della presente determinazione alla Commissione Assegnazione Alloggi di Catanzaro, alla Regione Calabria - Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità" - Settore 6 Politiche di edilizia Abitativa, al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie;
- 7. di dare atto** che il presente provvedimento non comporta effetti contabili né diretti né indiretti e, perciò, non necessita, per l'esecutività, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- 8. di evidenziare** che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, è l'arch. Antonio Macaluso Responsabile del Settore Tecnico;

9. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
10. **di attestare**, altresì, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
11. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria nei modi e nei termini di legge;
12. **di prendere atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 30, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi della legislazione vigente (D.Lgs. n. 33/2013 ed art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. - Cod. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)